CHƯƠNG 4: LỰA CHỌN MÔ HÌNH KINH DOANH

Học phần: Khởi sự doanh nghiệp (EC1606)

Khoa: Kinh doanh và Luật

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long



Hương AI – nhân vật minh họa do AI tạo, không phải ảnh thật

MỤC TIÊU CHƯƠNG 4

- Phân biệt được bốn loại hình doanh nghiệp
- Giải thích trách nhiệm hữu hạn và vô hạn
- Nhận diện mô hình hợp tác, nhượng quyền
- Chọn được mô hình vừa với năng lực



Hương AI – nhân vật minh họa do AI tạo, không phải ảnh thật

NỘI DUNG CHƯƠNG 4

1. 4.1. Các loại hình doanh nghiệp và mô hình hợp tác, nhượng quyền
2. 4.2. Lựa chọn loại hình phù hợp cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số
3. Ôn tập – Tình huống – Tổng kết chương



4.1. CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ MÔ HÌNH HỢP TÁC, NHƯỢNG QUYỀN

Chủ đề 1, Chương 4

Chọn đúng loại hình giúp giảm rủi ro pháp lý.

Từ 4 loại hình theo luật đến hộ kinh doanh, hợp tác xã và nhượng quyền.

Chủ đề 4.1

- **Các loại hình doanh nghiệp và mô hình hợp tác, nhượng quyền**
  Đang học
- Bốn loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp
  Sắp học
- Trách nhiệm hữu hạn, vô hạn, biểu quyết và người đại diện
  Sắp học
- Hộ kinh doanh, Tổ hợp tác, Hợp tác xã kiểu mới
  Sắp học
- Franchising: quy trình chuẩn (SOP) và phí nhượng quyền
  Sắp học
- Nhóm nghiên cứu khởi nghiệp và mô hình kinh doanh thời số
  Sắp học

Chủ đề 4.1 · slide 1/7

BỐN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP THEO LUẬT DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp tư nhân
Trách nhiệm vô hạn, không có tư cách pháp nhân.

Công ty TNHH (1 hoặc 2-50 thành viên): trách nhiệm hữu hạn theo vốn góp.

Công ty Cổ phần
Phát hành cổ phiếu, cao nhất là Đại hội đồng cổ đông.

Công ty Hợp danh
Thành viên hợp danh chịu trách nhiệm vô hạn.

4.1 — Bốn loại hình doanh nghiệp
- Các loại hình doanh nghiệp và mô hình hợp tác, nhượng quyền — Đã học
- **Bốn loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp** — Đang học
- Trách nhiệm hữu hạn, vô hạn, biểu quyết và người đại diện — Sắp học
- Hộ kinh doanh, Tổ hợp tác, Hợp tác xã kiểu mới — Sắp học
- Franchising: quy trình chuẩn (SOP) và phí nhượng quyền — Sắp học
- Nhóm nghiên cứu khởi nghiệp và mô hình kinh doanh thời số — Sắp học
...

Chủ đề 4.1 · slide 2/7

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN, VÔ HẠN, BIỂU QUYẾT VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN

Trách nhiệm hữu hạn

Chỉ chịu nợ theo vốn cam kết góp.

Trách nhiệm vô hạn

Không ranh giới tài sản cá nhân và kinh doanh.

Tư cách pháp nhân

TNHH, Cổ phần có — DN tư nhân không có.

TNHH ≥2 thành viên

Biểu quyết theo tỷ lệ vốn góp.

Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm trước pháp luật.

4.1 — Trách nhiệm & tư cách pháp nhân

- Các loại hình doanh nghiệp và mô hình hợp tác, nhượng quyền — Đã học
- Bốn loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp — Đã học
- **Trách nhiệm hữu hạn, vô hạn, biểu quyết và người đại diện** — Đang học
- Hộ kinh doanh, Tổ hợp tác, Hợp tác xã kiểu mới — Sắp học
- Franchising: quy trình chuẩn (SOP) và phí nhượng quyền — Sắp học
- Nhóm nghiên cứu khởi nghiệp và mô hình kinh doanh thời số — Sắp học

Chủ đề 4.1 · slide 3/7

HỘ KINH DOANH, TỔ HỢP TÁC, HỢP TÁC XÃ KIỂU MỚI

Hộ kinh doanh/Tổ hợp tác

Thủ tục đơn giản, không cần kế toán trưởng.

Tổ hợp tác

Liên kết nhóm nhỏ; Hợp tác xã: có tư cách pháp nhân.

Hợp tác xã

Biểu quyết dân chủ — mỗi thành viên một phiếu.

Ví dụ minh họa

Gốm đỏ Vĩnh Long liên kết thành hợp tác xã.

4.2 — Mô hình hợp tác quy mô nhỏ

- Các loại hình doanh nghiệp và mô hình hợp tác, nhượng quyền — Đã học
- Bốn loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp — Đã học
- Trách nhiệm hữu hạn, vô hạn, biểu quyết và người đại diện — Đã học
- **Hộ kinh doanh, Tổ hợp tác, Hợp tác xã kiểu mới** — Đang học
- Franchising: quy trình chuẩn (SOP) và phí nhượng quyền — Sắp học
- Nhóm nghiên cứu khởi nghiệp và mô hình kinh doanh thời số — Sắp học

Chủ đề 4.1 · slide 4/7

FRANCHISING: QUY TRÌNH CHUẨN (SOP) VÀ PHÍ NHƯỢNG QUYỀN

Bên nhận quyền dùng quy trình chuẩn (SOP) đã kiểm chứng.

Hợp đồng nhượng quyền quy định quyền, nghĩa vụ; phí theo % doanh thu.

Nhược điểm

Mất tính độc lập; thương hiệu cao cấp tốn kém.

'Nhượng quyền từng phần' và 'nhượng quyền thương hiệu Việt' linh hoạt hơn.

4.2 — Nhượng quyền kinh doanh

- Bốn loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp — Đã học
- Trách nhiệm hữu hạn, vô hạn, biểu quyết và người đại diện — Đã học
- Hộ kinh doanh, Tổ hợp tác, Hợp tác xã kiểu mới — Đã học
- **Franchising: quy trình chuẩn (SOP) và phí nhượng quyền** — Đang học
- Nhóm nghiên cứu khởi nghiệp và mô hình kinh doanh thời số — Sắp học
- Tổng kết: 4 loại hình, mô hình hợp tác và nhượng quyền — Sắp học

Chủ đề 4.1 · slide 5/7

NHÓM NGHIÊN CỨU KHỞI NGHIỆP VÀ MÔ HÌNH KINH DOANH THỜI SỐ

Startup đại học

'nhóm nghiên cứu khởi nghiệp' là bước đệm pháp lý.

E-commerce

Tiếp cận khách không giới hạn địa lý, chi phí thấp.

D2C

Bỏ trung gian, biên lợi nhuận cao hơn, chủ động thương hiệu.

Sharing Economy

Chia sẻ tài nguyên nhàn rỗi (Grab, Airbnb).

Mô hình số là lớp vận hành trên nền pháp lý, không thay thế nó.

4.2 — Nhóm nghiên cứu & mô hình số

- Bốn loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp — Đã học
- Trách nhiệm hữu hạn, vô hạn, biểu quyết và người đại diện — Đã học
- Hộ kinh doanh, Tổ hợp tác, Hợp tác xã kiểu mới — Đã học
- Franchising: quy trình chuẩn (SOP) và phí nhượng quyền — Đã học
- **Nhóm nghiên cứu khởi nghiệp và mô hình kinh doanh thời số** — Đang học
- Tổng kết: 4 loại hình, mô hình hợp tác và nhượng quyền — Sắp học

Chủ đề 4.1 · slide 6/7

TỔNG KẾT: 4 LOẠI HÌNH, MÔ HÌNH HỢP TÁC VÀ NHƯỢNG QUYỀN

4 loại hình khác nhau chủ yếu ở trách nhiệm và tư cách pháp nhân.

Hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã phù hợp khởi nghiệp nhỏ.

Nhượng quyền và mô hình số là hướng mở rộng đáng cân nhắc.

Các em làm bài tập tự đánh giá cuối chủ đề này trước khi tiếp tục.

Tổng kết chủ đề 1

- Bốn loại hình doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp
  Đã học
- Trách nhiệm hữu hạn, vô hạn, biểu quyết và người đại diện
  Đã học
- Hộ kinh doanh, Tổ hợp tác, Hợp tác xã kiểu mới
  Đã học
- Franchising: quy trình chuẩn (SOP) và phí nhượng quyền
  Đã học
- Nhóm nghiên cứu khởi nghiệp và mô hình kinh doanh thời số
  Đã học
- **Tổng kết: 4 loại hình, mô hình hợp tác và nhượng quyền**
  Đang học

Chủ đề 4.1 · slide 7/7

CHÚNG TA ĐANG Ở ĐÂU

✓ Đã học — Chủ đề 4.1

Bốn loại hình doanh nghiệp, trách nhiệm hữu hạn và vô hạn, tư cách pháp nhân; hộ kinh doanh, hợp tác xã, nhượng quyền, mô hình số.

▶ Đang học — Chủ đề 4.2

Chọn loại hình theo năng lực bản thân; đăng ký kinh doanh; đạo đức và phối hợp nhóm khi chọn mô hình.

○ Sắp học — Ôn tập và tình huống

Năm câu hỏi ôn tập, tình huống minh họa về chị Hoa, tổng kết chương và tài liệu học tập.

Mạch nối với chương trước/sau

Chương 3: dự án cần bao nhiêu vốn. Chương 4: khoác hình thức pháp lý để vận hành. Chương 5: đưa sản phẩm đến đúng khách hàng.

Chương 4 — chúng ta đang ở đâu

- ✓ 4.1. Các loại hình doanh nghiệp và mô hình hợp tác, nhượng quyền — Đã học
- **4.2. Lựa chọn loại hình phù hợp cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số** — Đang học
- ○ Câu hỏi ôn tập — Sắp học
- ○ Tình huống minh họa — Sắp học
- ○ Tổng kết chương — Sắp học

Video 2 bắt đầu từ chủ đề 4.2

4.2. LỰA CHỌN LOẠI HÌNH PHÙ HỢP CHO PHỤ NỮ VÀ NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Chủ đề 2, Chương 4

Từ bản đồ loại hình sang tiêu chí chọn thực tế.

Tiêu chí năng lực bản thân, đăng ký kinh doanh và đạo đức khi chọn mô hình.

Chủ đề 4.2

- **Lựa chọn loại hình phù hợp cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số**
  Đang học
- Tư vấn năng lực bản thân và rào cản thị trường
  Sắp học
- Đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ, con dấu và nhãn hiệu
  Sắp học
- Đạo đức kinh doanh: minh bạch, trung thực, cộng đồng
  Sắp học
- Phối hợp hiệu quả trong nhóm và cập nhật pháp lý bằng công cụ số
  Sắp học
- Áp dụng cho chị Hoa và dự án gốm đỏ Vĩnh Long
  Sắp học

Chủ đề 4.2 · slide 1/7

TƯ VẤN NĂNG LỰC BẢN THÂN VÀ RÀO CẢN THỊ TRƯỜNG

Tự đánh giá thời gian, vốn, kỹ năng để chọn mô hình 'ít vốn' phù hợp.

Ví dụ minh họa

Chị Hoa — vốn ít, chưa nên chọn công ty cổ phần.

Rào cản pháp lý cao → mô hình có tư cách pháp nhân dễ ký hợp đồng lớn.

Cạnh tranh bằng tốc độ, linh hoạt → hộ kinh doanh gọn nhẹ có lợi.

4.3 — Tiêu chí năng lực bản thân

- Lựa chọn loại hình phù hợp cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số — Đã học
- **Tư vấn năng lực bản thân và rào cản thị trường** — Đang học
- Đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ, con dấu và nhãn hiệu — Sắp học
- Đạo đức kinh doanh: minh bạch, trung thực, cộng đồng — Sắp học
- Phối hợp hiệu quả trong nhóm và cập nhật pháp lý bằng công cụ số — Sắp học
- Áp dụng cho chị Hoa và dự án gốm đỏ Vĩnh Long — Sắp học

Chủ đề 4.2 · slide 2/7

ĐĂNG KÝ KINH DOANH, VỐN ĐIỀU LỆ, CON DẤU VÀ NHÃN HIỆU

Đăng ký trực tuyến qua Cổng thông tin quốc gia; đăng ký đủ ngành nghề.

Vốn điều lệ

Cam kết góp đủ trong thời hạn luật định.

Con dấu (Luật DN 2020)

Doanh nghiệp tự quyết, không cần đăng ký công an.

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu càng sớm càng tốt, từ khi mới bắt đầu.

4.3 — Đăng ký kinh doanh

- Lựa chọn loại hình phù hợp cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số — Đã học
- Tư vấn năng lực bản thân và rào cản thị trường — Đã học
- **Đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ, con dấu và nhãn hiệu** — Đang học
- Đạo đức kinh doanh: minh bạch, trung thực, cộng đồng — Sắp học
- Phối hợp hiệu quả trong nhóm và cập nhật pháp lý bằng công cụ số — Sắp học
- Áp dụng cho chị Hoa và dự án gốm đỏ Vĩnh Long — Sắp học

Chủ đề 4.2 · slide 3/7

ĐẠO ĐỨC KINH DOANH: MINH BẠCH, TRUNG THỰC, CỘNG ĐỒNG

Mô hình đúng pháp lý nhưng thiếu đạo đức vẫn có thể sụp đổ.

Minh bạch đăng ký, trung thực vận hành, hướng đến bền vững.

Du lịch cộng đồng

Mô hình hợp tác cộng đồng giữ bản sắc văn hóa.

4.3 — Đạo đức khi chọn mô hình

- Lựa chọn loại hình phù hợp cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số — Đã học
- Tư vấn năng lực bản thân và rào cản thị trường — Đã học
- Đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ, con dấu và nhãn hiệu — Đã học
- **Đạo đức kinh doanh: minh bạch, trung thực, cộng đồng** — Đang học
- Phối hợp hiệu quả trong nhóm và cập nhật pháp lý bằng công cụ số — Sắp học
- Áp dụng cho chị Hoa và dự án gốm đỏ Vĩnh Long — Sắp học

Chủ đề 4.2 · slide 4/7

PHỐI HỢP HIỆU QUẢ TRONG NHÓM VÀ CẬP NHẬT PHÁP LÝ BẰNG CÔNG CỤ SỐ

Tổ hợp tác, hợp tác xã
Cần phân chia công việc, thống nhất xử lý mâu thuẫn.

Phối hợp nhóm hiệu quả quan trọng không kém chọn đúng loại hình.

Dùng công cụ số theo dõi thay đổi pháp luật doanh nghiệp.

Chú ý các chính sách ưu đãi riêng cho phụ nữ, người dân tộc thiểu số.

4.3 — Phối hợp nhóm & cập nhật pháp lý

- Tư vấn năng lực bản thân và rào cản thị trường — Đã học
- Đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ, con dấu và nhãn hiệu — Đã học
- Đạo đức kinh doanh: minh bạch, trung thực, cộng đồng — Đã học
- **Phối hợp hiệu quả trong nhóm và cập nhật pháp lý bằng công cụ số** — Đang học
- Áp dụng cho chị Hoa và dự án gốm đỏ Vĩnh Long — Sắp học
- Tổng kết: năng lực bản thân, đăng ký và đạo đức — Sắp học

Chủ đề 4.2 · slide 5/7

ÁP DỤNG CHO CHỊ HOA VÀ DỰ ÁN GỐM ĐỎ VĨNH LONG

Chị Hoa Hộ kinh doanh lúc nhỏ, chuyển hợp tác xã khi mở rộng.	Dù mô hình nào vẫn bán D2C qua Facebook ngay từ đầu.
Gốm đỏ Vĩnh Long Hợp tác xã/liên kết chuỗi giữ công bằng cho lò nhỏ.	Mô hình cần xem lại khi quy mô, nguồn lực, mục tiêu thay đổi.

4.3 — Tình huống minh họa

- Tư vấn năng lực bản thân và rào cản thị trường — Đã học
- Đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ, con dấu và nhãn hiệu — Đã học
- Đạo đức kinh doanh: minh bạch, trung thực, cộng đồng — Đã học
- Phối hợp hiệu quả trong nhóm và cập nhật pháp lý bằng công cụ số — Đã học
- **Áp dụng cho chị Hoa và dự án gốm đỏ Vĩnh Long** — Đang học
- Tổng kết: năng lực bản thân, đăng ký và đạo đức — Sắp học

Chủ đề 4.2 · slide 6/7

TỔNG KẾT: NĂNG LỰC BẢN THÂN, ĐĂNG KÝ VÀ ĐẠO ĐỨC

Tự đánh giá năng lực trước khi chọn mô hình, đừng vượt quá sức.

Đăng ký trực tuyến; chú ý ngành nghề, vốn điều lệ, con dấu.

Đạo đức kinh doanh quyết định sự tồn tại lâu dài của dự án.

Các em làm bài tập tự đánh giá cuối chủ đề trước khi ôn tập chương.

Tổng kết chủ đề 2

- Tư vấn năng lực bản thân và rào cản thị trường
  Đã học
- Đăng ký kinh doanh, vốn điều lệ, con dấu và nhãn hiệu
  Đã học
- Đạo đức kinh doanh: minh bạch, trung thực, cộng đồng
  Đã học
- Phối hợp hiệu quả trong nhóm và cập nhật pháp lý bằng công cụ số
  Đã học
- Áp dụng cho chị Hoa và dự án gốm đỏ Vĩnh Long
  Đã học
- **Tổng kết: năng lực bản thân, đăng ký và đạo đức**
  Đang học

Chủ đề 4.2 · slide 7/7

CÂU HỎI ÔN TẬP CHƯƠNG 4

1. Vì sao trách nhiệm hữu hạn giúp người khởi nghiệp dám thử nghiệm hơn?
2. Tư cách pháp nhân cho phép doanh nghiệp làm được những gì mà doanh nghiệp tư nhân không làm được?
3. Cách biểu quyết của hợp tác xã kiểu mới khác công ty TNHH hai thành viên ở điểm nào?
4. Khi nào nhượng quyền từng phần hợp lý hơn nhận nhượng quyền một thương hiệu cao cấp?
5. Vì sao không nên ghi vốn điều lệ thật cao chỉ để hồ sơ trông đẹp?

Nhớ lại toàn chương

- ✓ 4.1. Các loại hình doanh nghiệp và mô hình hợp tác, nhượng quyền
  Đã học
- ✓ 4.2. Lựa chọn loại hình phù hợp cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số
  Đã học
- **Câu hỏi ôn tập**
  Đang học
- Tình huống minh họa
  Sắp học
- Tổng kết chương
  Sắp học

Tự trả lời trước khi xem lại video

TÌNH HUỐNG MINH HỌA

Bối cảnh

Ví dụ minh họa, không phải số liệu thật: hộ kinh doanh khoai lang của chị Hoa ở Bình Tân bán ổn qua Facebook theo cách D2C.

Vấn đề

Một người bạn muốn góp vốn lập công ty cùng chị; một chuỗi cửa hàng đặc sản lại mời chị nhận nhượng quyền. Chị nên chọn hướng nào?

Câu hỏi 1

Nếu lập công ty TNHH hai thành viên với người bạn, trách nhiệm, tư cách pháp nhân và quyền biểu quyết của chị thay đổi thế nào?

Câu hỏi 2

So với tự phát triển thương hiệu khoai lang Bình Tân, nhận nhượng quyền giúp chị được gì và mất gì?

Vận dụng vào tình huống

- 4.1. Các loại hình doanh nghiệp và mô hình hợp tác, nhượng quyền — Đã học
- 4.2. Lựa chọn loại hình phù hợp cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số — Đã học
- Câu hỏi ôn tập — Đã học
- **Tình huống minh họa** — Đang học
- Tổng kết chương — Sắp học

Ví dụ dựng ra để giảng dạy, không phải số liệu thật

TỔNG KẾT CHƯƠNG 4

Trách nhiệm quyết định loại hình

Bốn loại hình khác nhau chủ yếu ở trách nhiệm hữu hạn hay vô hạn và tư cách pháp nhân — nắm chắc điểm này trước khi chọn.

Mô hình nhỏ vẫn đi xa

Hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới hợp với khởi nghiệp nhỏ; nhượng quyền và mô hình số là hướng mở rộng.

Chọn vừa sức, vận hành minh bạch

Tự đánh giá vốn, thời gian, kỹ năng; đăng ký đúng thủ tục; đạo đức kinh doanh quyết định sự tồn tại lâu dài.

Việc cần làm

Làm bài tập tự đánh giá cuối hai chủ đề, bài tập kết thúc chương và bài ôn tập tự luận Chương 4.

Chương 4 — đã đi hết

- 4.1. Các loại hình doanh nghiệp và mô hình hợp tác, nhượng quyền — Đã học
- 4.2. Lựa chọn loại hình phù hợp cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số — Đã học
- Câu hỏi ôn tập — Đã học
- Tình huống minh họa — Đã học
- **Tổng kết chương** — Đang học

Làm bài tập và bài ôn tập tự luận

TÀI LIỆU HỌC TẬP

Giáo trình chính

[1] Nguyễn Thị Ngọc Huyền và Ngô Thị Việt Nga (2024), Giáo trình khởi sự kinh doanh (tái bản lần thứ hai), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tài liệu tham khảo

[3] Trường Đại học Bách khoa Hà Nội (2023), Tài liệu tư vấn: Kỹ năng kinh doanh cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số.

CẢM ƠN CÁC EM ĐÃ THEO DÕI

HỌC LIỆU SỐ · KHỞI SỰ DOANH NGHIỆP

Khoa Kinh doanh và Luật

Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Vĩnh Long

fel@vlute.edu.vn

https://vlute.edu.vn